

עין משפט
גו מצוה

לח א מיי פ"ב מה' עזרות
יוה"כ ה' ד':

לו ב מיי פ"א מה' שבת
הלכה ב סמג לאון סה
טו"ע א"ח סי של ספי' א:
לו א מיי פ"א מהלכות מילה
הלכה ט ופי' מהלכות
טומאת דעת הלכה א מהג
עשין כח טו"ע י"ד סי' רכו
ספי' א:
לח ד מיי פ"ב מה' עזרות
ספי' א:
לח ה וי מיי פ"ח מה' כלי
מקדש ה' ג:

תום' ישנים

שיין לעמוד קודם

העולה דיענין שפיר דהקטרה
של תמדין קודם לגל מוסקס
דמדרי ופאני מדרי מדרי
קודם דנפסקא לן צברק כל
המדרי מקרא דמלגד.
[ו]א'
משום דהקטרה דמוספין
כמוצה קודם (לכל) [גלגל]
תמדין. (ו)ומה בך הכי נמי
כמדי מוספי ראש השנה
[מקמין] מלגד עולת חדש
(דלמדי) [ולאמרינן] צברק כל
המדרי דמוספי ראש חודש
קדמי. ואומר רבני עולת
קדוה, דהא מקרא דהעולה
שמעין שאין לאחרי [והקטרה]
דסי' שיוכל לאחרי הקטרה
משום דכתיב מלגד דמשמע
כנהול קמא דממלגד דריש
לאחר האשם. וי"ר יעקב מירן
דלעטריכו קרא דהעולה וקרא
דמלגד, דמשעולה שמעין
דמדין קודמין ומוקדא
דמלגד שמעין [ובל דומת]
דכל מדרי קדמי נשאני מדרי.
ואין נראה ל"ר לאחן קרא לא
שמעין מקרא דמלגד אלא
מקרא דנראה משום לויס מפיח
ליה ר' אלעזר הם צברק כל
הוא נמשנה דפרק כל התדיר
קרא דמלגד יומר מקרא
דהעולה דמדיי בנקטרה לפי
רבני. דהא אותה משנה מיירי
בקדמת איברי מדיי שקדמת
לאיברי מוסף מדקמפלגס
[אחר] כן [בין] איברי טמא'
שאין קודמין לאיברי עולה
[וכן] [כמו שקודם] דס טמאת
לס עולה ולענין ממדי לא
מפלגי, ש"מ דמדיי בין
הקטרה בין בצבורה הם. י"ס
לומר דמגא לא נחת [וכילי הלא]
לפירוש כולי הלא אלא שס
התמדי קודם למוספין וואו
הדין הקטרה. וא"ת לפי מה
שפי' לעיל דמשני דכתיב גבי
הא מלגד דהעולה הם, והא
דדרשין צברק כל התדיר
מועשה חא האחד טמאת ואח
האחד עולה שדבין טמאת קודם
לס עולה וקא מוקי יוכל הלא
קודמת לכל מנשיה, ואיכי
מוקדמו לכל מעשיה מועשה
הא לא משמע וועשה אלא
אעזרות הם דרפריש. וי"ל
הדי' יוכל קדמין לאחרי
עולה (ג)א' [על מעשה] דסס עולה
יקדים מורה מועשה והקטרה,
תקדים (ג)א' טמאת אלא ירלא,

לד:

אמר להם הממונה

פרק שלישי יומא

רבי אומר של ערבית משל שחרית.
נ"ל דליכא צינייהו ליצור שלא
היו להם נסכים אלא לאחד מהן
למאן דאמר דגמר של
ערבית משל שחרית א"כ שחרית
עיקר ויקריבוס שחרית ולמאן
דאמר גמר שחרית מערבית
יקריבוס ערבית:
ה"ג מי"ז באיסורא

דאורייתא אבל הכא צירוף דרבנן.

ה"ג רש"י ולא גרסי' אין שבות
צמקדש ומפרש כיון דאפי' אי
היה מתכוין ליכא איסורא
דלורייתא כי לא מיכוין לא גזרי
ציה רצנא אפילו צמדינה וקשה
לר"י דא"כ נשמע דצינריו דרבנן
לא אסר ר' יהודה
וצפרק כירה (שבת דף מא'):
משמע דאסר דקאמר אצי'
גופיה התם התייחס שפינה
ממנו מים לא יתן לתוכו מים
כל עיקר מפני שמאריך ור'
יהודה היא דאמר דבר שאין
מתכוין אסור מיהו הא לא
נשנוי לצירוף עששית דווקא
דרבנן שאינם כלים ועומדין
לעשות מהם כלים לצסוף
וצירוף דהשתא לאו היינו
גמר מלאכתו אצל מיחס שהוא
כלי וצירוף שלו הוא גמר
מלאכתו הוי דלורייתא מיהו
קשה דבס"פ כירה (סס דף
מו'): אמר' כל היכא דכי קא
מיכוין איכא איסורא דלורי'
כי לא מיכוין גזר ר"ש וכל
היכא דכי קא מיכוין ליכא
איסורא דלורי' כי לא מיכוין
לא גזר פי' כגון גזר מטה
וספסל וכסא דהויא חורש
כלאמר די א"כ ר' יהודה
דפליג עליה אסר אפי' צבי
האי גוונא דכי מיכוין ליכא
איסורא דלורייתא ועוד מאי
פריך במצרת דלא מני'
למייצר אלא מנרייתא
וממילתא דאצי' דלימאר
עלה ליפרך ממתני' דפ"צ
דמסכת ביצה (דף גז): ר'
יהודה אומר כל הכלים
אין נגרינן חוץ מן העגלה
מפני שאיז כונשם אלאמא
דבר שאין מתכוין אסור נהי
דמני' למימר דניחא ליה
למיפרך דאצי' אדאצי'

טפי הוה ליה לאמוי ממילתא
ד'ר' יהודה דמתני' צהיא
ועוד שהוא מוחק כל הספרים
דגרס צהו הני מילי צכל
המורה

כולה אצל הכא צירוף דרבנן
ואין שבות צמקדש על כן
נראה לר"י אצי' אמר אפי'
מימא שהגיע לצירוף דבר
שאין מתכוין מותר פירוש
מן התורה ואע"ג דמדרבנן
אסור אין שבות צמקדש
ופריך מי אמר אצי' דדבר
שאין מתכוין לא מיתסר
אלא מדרבנן והתניא וכו'
ומדאילטריך קרא ש"מ
דדבר שאין מתכוין אסור
מדלורייתא ומשני הני מילי
צכל המורה כולה אסור
שאין מתכוין כמתכוין
אצל הכא פירוש צצבת
דכתיב ציה מלאכת מחשבת
צענין שיחשז לעשות
המלאכה שהוא עושה
הלכך צירוף דהכא הוי
כלא מתכוין דרבנן ואין
שבות צמקדש ויש ספרים
דגרסינן צהו צהדיא
אצל הכא מלאכת מחשבת
אסרה מורה וזה כפרי'
והשתא אובחן דלר' יהודה
דבר שאין מתכוין מותר
מדלורייתא גבי שבת
ומימה דצפרק ספק אכל
(כרימות דף כ:): אמר
רב אשי כגון שמתכוין
לצבות העליזות והוצערו
התחתונות מאיליהן
ור"א צר דזוך סבר לה
כ'ר' יהודה דאמר דבר
שאין מתכוין אסור
אלמא לר' יהודה דבר
שאין מתכוין חייב מה"ט
לוי' לומר דהתם פסיק
רישיה הוא שא"א צשום
ענין כשחמה שאין יוצערו
התחתונות וכיון דהוא
פסיק רישיה כמתכוין
דמי ואע"ג דלא צריך
להצערמו והיאל פס'
מלאכה שאינה צריכה
לעשה סבר לה נמי צהא
כ'ר' יהודה דאמר מלאכה
שאינה צריכה לעשה
חייב עליה דלא דפטר
ליה ר"ש לאו משום
דלא חשיז ליה מלאכת
מחשבת דהא כי היכי
דלר' יהודה הויא מלאכת
מחשבת הכי נמי לר"ש
כיון דהוי פסיק רישיה
ועוד דר' שמעון מחייב
מקלקל בהצברה אע"ג
דצשאר מלאכות פטור
משום מלאכת מחשבת
כדאיתא בספ"ק דחגיגה
(דף י.) ומתעסק נמי
דפטור צשאר מלאכות
מעטם מלאכת מחשבת
מחייב ר' שמעון
צחצורה והצברה כדלמר
פ' ספק אכל (כרימות
דף יט:). הנה למינוקות
הואיל ומקלקל צחצורה
חייב מתעסק נמי חייב
אלא היינו טעמא דרבי
שמעון דפטר משום
דצענין מלאכה הצריכה
לגופה דליפנין ממשכן
ואפילו צחצורה
והצברה ס"ל דצענין
צריכה לגופה דמוכח
צרי"פ אלו הן הנחנקין
(סנהדרין דף פה). והאי
דנקט צכריתות לישנא
דמתכוין ואין מתכוין
ולא נקט הא ר' יהודה
דאמר מלאכה שאין
צריכה לגופה חייב עליה
הא ר' שמעון משום
צבות דר' יהודה נקט
ליה דאע"פ שאין
מתכוין להצביר התחתונה
מאחר שאין פסיק
רישיה סד"א דר' יהודה
לא מחייב מלאכה שאינה
צריכה לגופה אלא צברב
שהוא מתכוין צדים
גבון מפני מוראם שהוא
מתכוין לפשה וכן
חס על הכר שמתכוין
לצבות והנה צמטה
הוי כולס שמתכוין
לעשות המלאכה צדים
אלא שאינה צריכה
לגופה אצל צדבר שאין
מתכוין לעשות צידים
גבון נמכוין לצבות
העליזות והוצערו התחתונות
מאיליהן דלא נמכוין
למלאכת הצברה כלל
אלא לכיזוי אע"ג דהוה
פסיק רישיה סד"א דלא
ליחייז ר' יהודה קמ"ל
אצל צההיא צבת הכי
דחומה את הגחלים
להתחמם צהן והוצערו
מאיליהן לא נקט
לישנא דאין מתכוין
אלא משני הא ר' יהודה
דאמר מלאכה שאינה
צריכה לגופה חייב
עליה הא ר"ש דאמר
פטור אע"ג דאין
כוונתו להצביר מדפטר
צה ר"ש מ"מ הרי
להתחמם הוא עושה
אלא אינו מתכוין
להצביר אלא למשוך
הגחלים אאלו להתחמם
צהן ואינו צריך
שיוצערו יומר ממה
שהס צוערים צבר
ודבר שאין מתכוין
לא הוי אלא היכא
דקשה לו בהצברתה
דייניו כצבא לצבות
התם שפיר להזכיר
אין מתכוין לרצותה
ד'ר' יהודה ור' שמעון
שרי ליה משום דהוי
ליה מלאכה שאינה
צריכה לגופה וקא
על גז צצב' (הבונה
דף קג). אמר
המולט עולשין אס
לכיליה כגרוגרת
אס לייפותה צכל
שהוא ופריך אטו
כולהו לאו לייפות
קרקע ונינה ומשני
לא נצרכה אלא

יהודה עשתות של ברזל היו מרחיטין כו', ולא נמצא כמכבה ביום הכפורים, ואוקמיה התם ר' יהודה סבר שאין תולדות אש כאש, כלומר כיבוי ריתוח הברזל תולדת אש היא, לפיכך אינו ככיבוי האש. וזהו שאמר רב ביבי בר אבוי שלא הגיע לצירוף, כלומר, לא היו מרחיטין אותן ריתוח הרבה. אבוי אמר אפילו הגיע לצירוף דבר שאין מתכוין כי האי גוונא מותר ר' יהודה. ואקשינן על אבוי, ומי אמר אבוי הכי ר' יהודה סבר דבר שאין מתכוין מותר, איני, והא תניא וביזו השני ימול בשר ערלתו ואפילו במקום שיש בהרת בערלה יקרב דברי ר' יאשיה. כלומר, אע"ג שהזהירה תורה שלא לקרן הצרעת כדכתיב השמר בנגע הצרעת, וקיימא לן כל מקום דכתיב השמר פן ואל הרי הן בלא תעשה. בכאן מותר למול אע"פ שהוא קוצץ בהברת בעת שמוהל. והוינן בה למא לי קרא פשיטה דבר שאין מתכוין הוא. ופריך אבוי כי איצטרך קרא לר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. ופרקינן אליבא דאביי הני מילי דסבר ר' יהודה דבר שאין מתכוין אסור בכל התורה, אבל הכא ביום הכפורים צירוף כי האי גוונא דרבנן היא, מ"ט לאו מלאכה שצריכה לגופא היא, ובשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה.

מסורת הש"ס

א) [למן ע: מגילה כח.],
ב) [י"ל דמריס:] א) שבת
קלג. ד) [פי' מוס' לה. ד"ה
המזוין:] ב) י"ל מנוין,
ג) [דף קא.],

תורה אור השלם

1. ונסבנו רביעת ההין
לכבש האחד בקדש הסף
נסך שכר לוי:

במדבר כח ז
2. והיה המקום אשר יבחר
י' אליהם בו לשכן שמו
שם שקהו תביאו את כל
אשר אנכי מצוה אתכם
עולתכם וזבדכם
מעשרתיכם ותרמת ידכם
ובל מבחר נדריכם אשר
תדרור לוי:
דברים יב יא
3. וביום השמיני ימול
בשר ערלתו: ויקרא יב ג

הגהות הב"ח

א) גבי צשלמא לרבנן האי
תמיד של בין הערבים
כתיב. יצי' בין לקשות
לרבנן דזה קאי לתמיד של
בין הערבים איכ' ל"ל הא
דחור וכתב צסוף הפ' ואת
הכנס השני תעשה בין
הערבים כו' ד"ל דלמי
לד"ש דריש צכפרי ע"ש
ד"ל שני ע"ג דתמיד
יקדים לפניה וכן תמיד
ששני דתמולא דריש זז
משום מקרא אחר הלא צסוף
תעשה גבי' על אומה
לעמוד ע"ש וק"ל:
ב) מתני'
הכא צשליס מנה אלו
(משל צבור) מחלי' ויצי'
הוא נוטל מן הקדושים:
א) (א) ד"ר צשאר כו'
של מדינת פלוסין. יצי'
תרגום ירושלמי רעמסס
פלוסא:

לעזי רש"י

משי"ש. נשים. ערמות.

רבינו חננאל

וגו' לומר של שחרית משל
ערבית. ניסוך חייך דהאי קרא
בשל ערבית כתיב, שנאמר
ואת הכבש השני תעשה בין
הערבים, ואחר כך כתיב
ונסכו רביעית ההין וגו',
לומר כל מה שכתוב בפרשה
כאומר זה, בחמדי של בין
הערבים הוא דכתיב.
ורבי סבר כיון דרבה ונסכו
רביעית ההין לכבש האחד,
חזר בתמיד של שחר מדכתיב
אחד, שכל מקום בתמיד של
שחר כתיב אחד, בתמיד של
בין הערבים כתיב שני. מאי
דורין? תנא קמא לר', משמעות
[בין] איכא בינייהו. ואם
היה כהן גדול וכן וכו'. תניא
אין יהודה עשית של ברזל
הוי מחייב מערב יום
הפורים ומחייב צבונן כד'
שחפנז עינין. ואקשינן והלא
מצריך, כלומר והלא נמצא
מכבה ריתוח האש במים.
וצירוף זהו כאותו הצירוף
שחלקו בו ר' יוחנן וריש
לקוש בתחילת פרק השוכר
הצרעת, והפועלים בעינין
הספיק והסכין והפיגיון כו'. ואמרינן
עלה מאימתי גמר מלאכתו,
ר' יוחנן אמר משיצירפנו
בכבשן, וריש לקיש אמר
יהודה עשתות של ברזל היו
מרחיטין כו', ולא נמצא כמכבה
ביום הכפורים, ואוקמיה התם
ר' יהודה סבר שאין תולדות
אש כאש, כלומר כיבוי ריתוח
הברזל תולדת אש היא, לפיכך
אינו ככיבוי האש. וזהו שאמר
רב ביבי בר אבוי שלא הגיע
לצירוף, כלומר, לא היו
מרחיטין אותן ריתוח הרבה.
אבוי אמר אפילו הגיע לצירוף
דבר שאין מתכוין כי האי
גוונא מותר ר' יהודה. ואקשינן
על אבוי, ומי אמר אבוי הכי
ר' יהודה סבר דבר שאין
מתכוין מותר, איני, והא תניא
וביזו השני ימול בשר ערלתו
ואפילו במקום שיש בהרת
בערלה יקרב דברי ר' יאשיה.
כלומר, אע"ג שהזהירה תורה
שלא לקרן הצרעת כדכתיב
השמר בנגע הצרעת, וקיימא
לן כל מקום דכתיב השמר פן
ואל הרי הן בלא תעשה. בכאן
מותר למול אע"פ שהוא קוצץ
בהברת בעת שמוהל. והוינן
בה למא לי קרא פשיטה דבר
שאין מתכוין הוא. ופריך
אבוי כי איצטרך קרא לר'
יהודה דאמר דבר שאין
מתכוין אסור. ופרקינן
אליבא דאביי הני מילי דסבר
ר' יהודה דבר שאין מתכוין
אסור בכל התורה, אבל הכא
ביום הכפורים צירוף כי האי
גוונא דרבנן היא, מ"ט לאו
מלאכה שצריכה לגופא היא,
ובשבת מלאכת מחשבת אסרה
תורה.

א) אצינרס.
והלא נרביט לתרן הא קושיא
והא דלעיל דלוי' ש לא
לקדים דבר שנאמר צו
צברק צברק לצבר שלא נאמר
צו לקדים למוספין אלא צא
לומר שזמן התמיד צברק
ודין מוספין להיות ביום,
והיינו צבש שעת כדלמרינן
תמיד נשטן [פסחים נה.
א.] וקלועה זמן אחר.
ולכך אצטריך וזה נסכים.
ואומר רבני כן מוכי' י'
לגמור שמוספין ויולין
להיות צברק. מדאילטריך
קרא לנסכים קודמין
למוספין. הא ליכא קרא
מוספין קודמין לנסכים
אע"פ שננסכים כתיב
צברק, וי"א תפילת מוסף
שיטלה להיות צבוקר.
ואמרינן נמי צצ"ו [ד.
ק.] לא לילי' אינש אלאמא
דמוסף ביחד צריש שמה
(אלא) צתלת שני קמייתא
כו', אלאמא מותר להקדים,
ואמרינן ציושלמא צברק
תפילת השחר [צרכות פי"ד
ה"א] א"ר יוחנן אי רלמי'
ר' ינאי מתפלל צבוקא
של צצורי ומהלך